



AVOCATUL
POPORULUI



11.11.2021

La Nr.

Nr. 03-57-1/21-1928

din

Гражданину Мачерет Алексею

arhiv240@gmail.com

На Ваше заявление зарегистрированное под № 03-57-1/21 адресованное Народному Адвокату, сообщаем следующее:

Согласно ст.20 ч.(1) Закона РМ № 52 о Народном Адвокате (Омбудсмене) от 03.04.2014 года, заявление адресованное Народному Адвокату, должно содержать краткое описание обстоятельств дела и наименование органа или фамилию и имя должностного лица, действия и/или бездействия которого повлекли за собой нарушение прав или свобод, в случае, если это лицо известно.

Также сообщаем, что заявление должно быть написанным разборчивым почерком и содержать достаточную информацию по затронутому вопросу.

Ознакомление с Вашим письмом затрудняет установить какие именно предполагаемые Вами права были нарушены и каким органом власти, каковы Ваши претензии, какие нарушенные права, свободы должны быть восстановлены.

Таким образом, рекомендуем устранить вышеуказанные недостатки (советуем написать заявление/обращение разборчивым почерком) и направить его в секретариате Офиса Народного Адвоката).

Наталия МОЛОШАГ
Народный Адвокат (Омбудсмен)

Исп. Балан Светлана

Внимание! Документ содержит персональные данные, обработанные в системе учета № 0001694-001, зарегистрированного в Реестре операторов персональных данных www.registru.datepersonale.md. Дальнейшая обработка этих данных может быть выполняться только с соблюдением условий, предусмотренных Законом Республики Молдова «О защите персональных данных» № 133 от 08.07.2011г..

Судье Чумак Виталий ИДНП: 20000001159655

Заявитель иили Актор, или -как инвалид 1-ой группы -
соответствующе заверенных по требованию Апостиль - о выдаче
Ваших Определений и решений на только доступном для Получателей
Комитетов ООН и Мачерет Русскоом языке.

Поскольку - Вы ответсвенное лицо - в данном Суде - прошу Вашей
подписи и гербовой печати - на каждом документе - указав и
подвердив, что данные текты - могут считаться - аутентичными, как
изданные Судом Рышкановка и соответсваено Перевод осуществила
Судебная инстанция - зааверив, чтю подпись Переводчимка как
работающего у Вас в суде - подлинная.

Прошу передать в Бюро Переводов и соответствующий документ от
Министерства Юстиции - чтобы обеспечить равенство в суде - как это
указанно Законом № 60 - Суды обязаны уважать и способствовать
равным правам инвалида с - другими участниками процесса.

Для того, чтобы - Вам Было проще - печатаю на листе на обратной
стороне Ответчика.

От себя хочу добавить, что следую - принципу в отношении -
императивного законодательства поскольку волпрос - связан с
несоблюдением - нормы Jus Cogens иили когда возникающая норма
должна порорждать обязательства - а вместо этого - становиться
причиной - национальных коллизий.

Превратив - Молдову - как участника или Статута - в Коллизию
нежели - норму правового государства. Поэтому прошу поддержать -
мой Иск как имеющий Общественный интерес.

С уважением Мачерет



Сделанные изменения - для конкретизации в отношении Суда - "от руки" на имя Председателя Гузун - ставшим и назначенным на декабрь заседании Суда Рышкановка

Судье Виталий Чумак.

Это не отзыв!!! Мониторинг механизма выплат по Искам

Налоговая инспекция - сектор

Рышкановка

Адрес: мун. Кишинёв ул. Киев, 3а

от Мачерет Алексей

ИДНП:2000001159655

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу на основании приложенного заявления в Суд факту перевода искомых средств на лицевой счёт Мачерет - как основание - отзыва искового заявления представив в соответствии с Законом № 133 от 2014 года Закона № 60 - о защите прав инвалида в Судах - мне не отказать в Переводе на доступный для инвалида 1ой группы - только для инвалида русский язык.

Прошу для установления - Апостиль 1961 года от физических лиц - заверить - на русском финансовый документ как связанный с лицевым счётом заявителя - обязательной - гербовой печатью и скрепить подписью - того же лица для дальнейшего апорстилирования

Сейчас так ранее были приложенными:

НЕ Прилагаю:

Исковое заявление в Суд и соответствующие документы: паспорт и инвалидное освобождающее от гос. пошлины, а также - копия лицевого счёта заявителя.

Мачерет



Dosarul nr. 2417/2021
Dosarul nr. 3-2601/2021

Народный Адвокат (Омбудсмен) - Наталия МОЛОШАГ
MD-2078. Judecătoria Chişinău
Judecătoria Chişinău (sediul Rîşcani)
Judecător - Vitali Ciurmac şi Chisiliţa
24 Adresa: Chişinău, str. Kiev, 3
tel. (+373 22) 43 80 02, tel./fax (+373 22) 43 80 02
e-mail: jrc@justice.md

В отношении Иска к Ответчику Службы
Апостиль
MINISTERUL JUSTIȚIEI AL AGENȚIEI
REPUBLICII MOLDOVA PENTRU RESURSE
INFORMAȚIONALE JURIDICE
от Alexei Maceret, dizabilitate gr. 1
IDNP:2000001159655

Adresa: MD-2024, Chişinău, str. A. Doga, 30, ap,
38 tel. (+373 22) 49 22 90, mob, (+373) 79 902 963
e-mail: arhiv240@gmail.com



Статья 18. Общественный интерес

Заявитель Мачерет Алексей - Просит Суд признать два запроса и/или два Иска - имеющими общественный интерес

[...]

Статья 2. Регулирование административных отношений

- (1) Положения настоящего кодекса определяют правовой статус участников административных отношений, полномочия административных органов публичной власти и судебных инстанций, компетентных рассматривать административные споры, права и обязанности участников административного производства и административного судопроизводства.

Статья 4. Административное законодательство и международные договоры

Если международным договором, одной из сторон которого является Республика Молдова, установлены иные положения, нежели предусмотренные административным законодательством, применяются положения международного договора.

[...]

В отношении запроса - Определившего Ответчиком - Министерство Юстиции, чтобы конкретизировать свои требования - указанным статьёй 18 и правовую определённую в этом деле как имеющего общественный интерес - ссылаясь на текст и буквально цитируя запрос от Наталия МОЛОШАГ - Народный Адвокат (Омбудсмен):

[...]

APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)	
1. Statul: Country / Pays :	Republica Moldova
Prezentul act oficial This public document / Le present acte public	
2. a fost semnat de către has been signed by a été signé par	Munteanu Dorin
3. în calitate sa de acting in the capacity of agissant en qualité de	judecator
4. și poartă sigiliul/ștampila bears the seal / stamp of est revêtu du sceau / timbre de	Judecatoria Chisinau, Sediul Ciocana
Confirmat Certified / Atteste	
5. la Agenția Resurse Informaționale Juridice at / a	6. pe data 09-08-2021 the / le
7. de către Valeriu Frimu by / par	
8. cu nr. 7FYS428VLM4F4 No sous no	
9. Nu se aplică: Not applicable : Pas applicable :	10. Semnătura digitală: Digital signature : Signature numérique :

Această Apostilă certifică autenticitatea semnăturii, calitatea în care semnatarul a acționat și, dacă este cazul, identitatea sigiliului sau a ștampilei

Această Apostilă nu certifică conținutul documentului pentru care a fost emis

[Utilizarea acestei apostile nu este valabilă în Republica Moldova]

[Această apostilă este semnată digital și poate fi verificată la următoarea adresă: www.apostila.gov.md]

Codul de siguranță: 2013074021602

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears. This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and,

This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.

[This Apostille is not valid for use anywhere within Republic of Moldova]

[This Apostille is digitally signed and can be verified on the following address: www.apostila.gov.md]

Security code: 2013074021602

Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu.

Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.

[L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en République de Moldova]

[Cette Apostille est signée numérique et peut être vérifiée à l'adresse suivante: www.apostila.gov.md]

Code de sécurité: 2013074021602



75 J 1

2-ij-10-235-23042019

Dosar nr. 10-747/19

ÎN C H E I E R E

8 iunie anul 2019

mun. Chișinău

Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana

Instanță compusă din:

Președinte de ședință, judecător

Cristina Cheptea

Grefier

Anatoli Cosici

Interpret

Serghei Peșnov

Cu participarea procurorului Svetlana Cușnova

Și a petiționarului Alexei Maceret

a judecat în ședința de judecată închisă plângerea petiționarului Alexei Maceret depusă în ordinea art.313 Cod procedură penală cu privire la acțiunile/inacțiunile Procuraturii Generale privind reabilitarea judecătorească, precum și dezacordul cu respingerea cererii de revizuire pe mai multe cauze penale și

A C O N S T A T A T :

Petiționarul Alexei Maceret a depus la data de 22 aprilie 2019 la Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, plângere privind dezacordul cu răspunsul procurorului Svetlana Cușnova din cadrul Procuraturii Generale, data cu 11 aprilie 2019 despre reabilitarea judecătorească, precum și cu respingerea cererii de revizuire pe mai multe cauze penale pornite în privința sa pe parcursul mai multor ani.

În susținerea poziției sale, petiționarul Alexei Maceret a menționat că, plângerea în cauză este înaintată în legătură cu inacțiunile procurorului, care nu dorește inițierea unei proceduri de reabilitare, susținând că anterior și-a ispășit pedeapsa în baza unei sentințe judecătorești.

În ședință judiciară, petiționarul Alexei Maceret a susținut plângerea înaintată, invocând că pretențiile sunt față de Ministerul Justiției a R.Moldova, care nu i-a achitat anumite despăgubiri în rezultatul casării sentinței judecătorești. La fel, nu este de acord nici cu refuzul procurorului Sv. Cușnova din cadrul Procuraturii Generale de inițiere a procedurii de reabilitare și recunoașterea sa în calitate de victimă a acțiunilor ilegale ale organului de drept, admise în privința sa prin emiterea unor hotărâri de condamnare.

Procurorul Svetlana Cușnova din cadrul Procuraturii Generale în ședința de judecată a solicitat respingerea plângerii depuse ca fiind inadmisibilă, subliniind că petiționarul urma să concretizeze solicitările sale cu anexarea unor acte confirmative referitor la cele invocate, inclusiv cerințe ce țin de o procedură legală de reabilitare în rezultatul unei sentințe judecătorești. Totodată, solicitările petiționarului Alexei Maceret, parvenite spre examinare în Procuratura Generală, au fost examinate în conformitate cu Legea cu privire la petiționare, răspunsurile fiind remise

petiționarului în termen, iar asupra unor capete de pretenții instanța judecătorească s-a expus deja în cadrul altor dosare. Astfel, solicită respingerea plângerii petiționarului Alexei Maceret ca inadmisibilă.

Audiind participanții la proces, examinând plângerea în raport cu materialele prezentate și prevederile legale ce guvernează speța, instanța de judecată apreciază plângerea drept inadmisibilă, urmând a fi respinsă, reieșind din următoarele considerente.

Din actele prezentate instanței, s-a constatat că petiționarul Alexei Maceret a adresat Procuraturii Generale o cerere, prin care solicită reabilitarea judecătorească în baza art. 112 CP al RM, fără a preciza însă temeiurile de fapt și de drept.

Ca urmare a examinării acestei cereri procurorul Svetlana Cușnova din cadrul Procuraturii Generale a expediat la 11 aprilie 2019 petiționarului un răspuns explicativ, constatând lipsa de temeiuri legale de a interveni în vederea soluționării cererii adresate.

Nefiind de acord cu răspunsul primit și considerând răspunsul procurorului neîntemeiat, la 22 aprilie 2019 petentul A. Maceret a înaintat Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocană plângere, în ordinea art. 313 CPP al RM, prin care contestă răspunsul procurorului, solicitând obligarea acestuia în soluționarea solicitărilor expuse, însă fără a anexa anumite acte corespunzătoare în vederea confirmării pretențiilor sale la caz. Or, petiționarul Alexei Maceret invocă inacțiunile procurorului la examinarea plângerii sale, precizând că acesta refuză revizuirea unor hotărâri judecătorești prin care se urmărește respingerea cererii privind reabilitarea judecătorească a sa.

În conformitate cu prevederile art. 313 alin. 1 și 2 CPP al RM plângerile împotriva acțiunilor și actelor ilegale ale organului de urmărire penală și ale organelor care exercită activitate specială de investigații pot fi înaintate judecătorului de instrucție de către bănuit, învinuit, apărător, partea vătămată, de alți participanți la proces sau de către alte persoane drepturile și interesele legitime ale cărora au fost încălcate de aceste organe, în cazul în care persoana nu este de acord cu rezultatul examinării plîngerii sale de către procuror sau nu a primit răspuns la plângerea sa de la procuror în termenul prevăzut de lege. Persoanele indicate în alin. 1 sunt în drept de a ataca judecătorului de instrucție: 1) refuzul organului de urmărire penală de a primi plângerea sau denunțul privind pregătirea sau săvârșirea infracțiunii; de a satisface demersurile în cazurile prevăzute de lege; de a începe urmărirea penală; ordonanțele privind încetarea urmăririi penale, clasarea cauzei penale sau scoaterea persoanei de sub urmărire penală; alte acțiuni care afectează drepturile și libertățile constituționale ale persoanei.

În speța dată, instanța constată că, cererile adresate de către petiționarul Alexei Maceret nu pot fi interpretate drept o plângere în sensul noștrii art. 262 și art. 263 din Codul de procedură penală, or, sesizarea despre săvârșirea infracțiunii presupune indisolubil existența unei bănuieli rezonabile că a fost săvârșită o infracțiune și nu oricare altă faptă care nu întrunește criteriul gradului de pericol pe care îl comportă o infracțiune, sau contravenție.

De asemenea, instanța atestă că, prevederile art. 313 din Codul de procedură penală, sunt aplicabile doar în cadrul unui proces penal, fie la etapa inițierii procesului, fie la cea de desfășurare a acestuia, nu însă și în situația pretinsă de

petiționarul Alexei Maceret, care solicită reabilitarea judecătorească, precum și pretinderea unor prejudicii în legătură cu acțiunile ilegale ale organului de drept.

La caz, instanța de judecată relevă că, nu există o plângere penală, or, nu este pornit un proces penal pe marginea plângerii lui Alexei Maceret, fapt care i-ar garanta dreptul petiționarului Alexei Maceret de a se adresa judecătorului de instrucție, în conformitate cu art. 313 CPP al RM.

Drept urmare, instanța de judecată denotă că, plângerea înaintată de către petiționarul Alexei Maceret, nu se încadrează în norma art. 313 alin. 2 CPP al RM, nu formează obiectul examinării în acest context, deci nefiind pasibilă de a fi contestată judecătorului de instrucție în ordinea art. 313 din Codul de procedură penală, după cum prevede pct. 5.1 din Hotărârea Plenului Curții Supreme de Justiție nr. 7 din 04.07.2005 *"Cu privire la practica asigurării controlului judecătoresc de către judecătorul de instrucție în procesul urmăririi penale"*, cu ulterioarele modificări.

Din aceste motive plângerea lui Maceret Alexei urmează a fi respinsă ca inadmisibilă.

Reieșind din cele expuse mai și conducându-se de art. art.41, art. 313 și art. 342 CPP al RM, instanța

DISPUNE:

Se respinge plângerea petiționarului Alexei Maceret adresată în ordinea art. 313 din Codul de procedură penală împotriva acțiunilor/inacțiunilor procurorului, ca fiind inadmisibilă.

Încheierea este irevocabilă.

Președintele ședinței, judecător



Crsitina Cheptea

**COPIA CORESPUNDE
ORIGINALULUI**



(D) Munteanu

APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)	
1. Statul: Country / Pays :	Republica Moldova
Prezentul act oficial This public document / Le present acte public	
2. a fost semnat de către has been signed by a été signé par	Melinteanu Iurie
3. în calitate sa de acting in the capacity of agissant en qualité de	judecator
4. și poarta sigiliul/ștampila bears the seal / stamp of est revêtu du sceau / timbre de	Curtea de Apel Chisinau
Confirmat Certified / Atteste	
5. la Agenția Resurse Informaționale Juridice at / a	6. pe data 24-08-2021 the / le
7. de către Valeriu Frimu by / par	
8. cu nr. FN5P1X6ZIP6R3 No sous no	
9. Nu se aplică: Not applicable : Pas applicable :	10. Semnătura digitală: Digital signature : Signature numérique :

Această Apostilă certifică autenticitatea semnăturii, calitatea în care semnatarul a acționat și, dacă este cazul, identitatea sigiliului sau a ștampilei

Această Apostilă nu certifică conținutul documentului pentru care a fost emis
[Utilizarea acestei apostile nu este valabilă în Republica Moldova]

[Această apostilă este semnată digital și poate fi verificată la următoarea adresă: www.apostila.gov.md]

Codul de siguranță: 2013074048357

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears. This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.

[This Apostille is not valid for use anywhere within Republic of Moldova]

[This Apostille is digitally signed and can be verified on the following address: www.apostila.gov.md]

Security code: 2013074048357

Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu.

Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.

[L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en République de Moldova]

[Cette Apostille est signée numérique et peut être vérifiée à l'adresse suivante: www.apostila.gov.md]

Code de sécurité: 2013074048357



Dosarul nr.10r-1009/19
1-19090487-02-10r-11092019

Judecătoria Strășeni (sediul Ciocana)
Judecător Cristina Cheptea

D E C I Z I E

27 noiembrie 2019

mun. Chișinău

Colegiul penal al Curții de Apel Chișinău, în componența:

Președintele de ședință

Iurie Melinteanu

Judecătorii

Stelian Teleucă și Ion Bulhac

Cu participarea:

Procurorului

Svetlana Coșnova

Petiționarului

Alexei Maceret

Translatorului

Rodica Iachim

judecând în ședința de judecată închisă, în ordine de recurs, recursul petiționarului Maceret Alexei, declarat împotriva încheierii Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana din 28.06.2019, prin care a fost respinsă ca inadmisibilă plângerea lui Maceret Alexei declarată în temeiul art. 313 Cod de Procedură Penal Republicii Moldova împotriva acțiunilor/inacțiunilor procurorului.

Procedura de citare legal executată.

Petiționarul Maceret Alexei a susținut recursul declarat în cauză, solicitând admiterea acestuia în sensul formulat.

Procurorul Svetlana Coșnova a pledat pentru respingerea recursului.

Colegiul penal asupra recursului,

A C O N S T A T A T:

Petiționarul Alexei Maceret a depus la data de 22 aprilie 2019 la Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, plângere privind dezacordul cu răspunsul procurorului Svetlana Coșnova din cadrul Procuraturii Generale, datată cu 11 aprilie 2019 despre reabilitarea judecătorească, precum și cu respingerea cererii de revizuire pe mai multe cauze penale pornite în privința sa pe parcursul mai multor ani.

În susținerea poziției sale, petiționarul Alexei Maceret a menționat că, plângerea în cauză este înaintată în legătură cu inacțiunile procurorului, care nu dorește inițierea unei proceduri de reabilitare, susținând că anterior și-a ispășit pedeapsa în baza unei sentințe judecătorești.

Prin încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana din 28.06.2019, a fost respinsă ca inadmisibilă plângerea lui Maceret Alexei declarată în temeiul art. 313 Cod de Procedură Penal Republicii Moldova împotriva acțiunilor/inacțiunilor procurorului.

Nefiind de acord cu încheierea nominalizată, a declarat recurs în termen petiționarul Maceret Alexei prin care solicită admiterea recursului, casarea integrală a încheierii judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana din 28.06.2019.

În motivarea recursului a menționat faptul că instanța nu a elucidat pe deplin circumstanțele invocate în plângerea depusă potrivit art. 313 CPP RM, și mai grav este faptul că instanța de judecată a încălcat prevederile art. 6 CEDO.

Examinând motivele recursului declarat, în raport cu materialele cauzei, ținând cont de opinia participanților la proces, Colegiul penal consideră justificat admiterea recursului cu remiterea cauzei la rejudecare, din considerentele ce urmează.

Potrivit art.313 alin.(1) alin.(4) Cod procedură penală, plângerile împotriva acțiunilor și actelor ilegale ale organului de urmărire penală și ale organelor care exercită activitate specială de investigații pot fi înaintate judecătorului de instrucție de către bănuît, învinuit, apărător, partea vătămată, de alți participanți la proces sau de către alte persoane drepturile și interesele legitime ale cărora au fost încălcate de aceste organe, în cazul în care persoana nu este de acord cu rezultatul examinării plângerii sale de către procuror sau nu a primit răspuns la plângerea sa de la procuror în termenul prevăzut de lege. Plângerea se examinează de către judecătorul de instrucție în termen de 10 zile, cu participarea procurorului și cu citarea persoanei care a depus plângerea, precum și a persoanelor ale căror drepturi și libertăți pot fi afectate prin admiterea plângerii. Neprezentarea persoanei care a depus plângerea și/sau a persoanelor ale căror drepturi și libertăți pot fi afectate prin admiterea plângerii nu împiedică examinarea acesteia. Procurorul este obligat să prezinte în instanță materialele corespunzătoare. În cadrul examinării plângerii, procurorul și persoana care a depus plângerea, precum și persoanele ale căror drepturi și libertăți pot fi afectate prin admiterea plângerii dau explicații.

Conform prevederilor art.441 alin.(1) pct.6) Cod de procedură penală, hotărârile judecătorești pot fi supuse recursului pentru a repara erorile de drept comise de instanțele de fond în cazurile în care hotărârea atacată nu cuprinde motivele pe care se întemeiază soluția.

Astfel, orice persoană are dreptul la judecarea în mod echitabil, în mod public și într-un termen rezonabil a cauzei sale, de către o instanță independentă și imparțială, instituită de lege, care va hotărî fie asupra încălcării drepturilor și obligațiilor sale cu caracter civil, fie asupra temeiniciei oricărei acuzații în materie penală îndreptate împotriva sa.

Potrivit prevederilor art.7 Cod de procedură penală, procesul penal se desfășoară în strictă conformitate cu principiile și normele unanim recunoscute ale dreptului internațional, cu tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, cu prevederile Constituției Republicii Moldova și ale prezentului cod.

Colegiul notează că, în orice societate democratică, protecția persoanei este una din atribuțiile de bază ale statului. Conform art.20 a Constituției Republicii Moldova, orice persoană are dreptul la satisfacție efectivă din partea instanțelor judecătorești atunci când drepturile, libertățile și interesele acesteia au fost violate.

Instanța de recurs relevă că, examinând recursul declarat împotriva încheierilor judecătorului de instrucție adoptate în ordinea art. 313 Cod de Procedură Penală, una din soluțiile adoptate este admiterea recursului declarat cu referire la prevederile art. 449 alin.2 lit."c" Cod de Procedură Penală și casarea totală a încheierii adoptate cu trimiterea cauzei la rejudecare în instanța de fond, atunci când este necesar de a se administra probe noi.

Reieșind din faptul că Maceret Alexei a depus în ședința instanței de recurs materiale noi ce țin de plângerea sa depusă în ordinea prevederilor art. 313 Cod de Procedură Penală, cu privire la acțiunile/inacțiunile Procuraturii Generale privind reabilitarea judecătorească, precum și dezacordul cu respingerea cererii de revizuire, inclusiv și sesizarea Curții Constituționale, Colegiul Penal consideră necesar remiterea cauzei la rejudecare, ori în cazul în care instanța de recurs ar examina cauza în fond atunci ar fi fost îngrădit dreptul părților la o cale de atac.

În acest context, Colegiul relevă faptul că, instanța urmează să dea o apreciere unilaterală și subiectivă a circumstanțelor cauzei.

Potrivit jurisprudenței Curții Europene pentru Drepturile Omului în *cauza Gurgurov contra Moldovei* (hotărârea din 16.09.2009), s-a statuat că autoritățile trebuie să depună întotdeauna eforturi serioase pentru a afla ce s-a întâmplat și nu trebuie să se bazeze pe

concluzii pripite sau nefondate pentru a înceta investigația sau să le pună la baza deciziilor lor și să se întreprindă toți pașii rezonabili și disponibili conform legii pentru a asigura probe cu privire la incident.

Instanța urmează să examineze și să se expună asupra fiecărui motiv, argument, aspect de încălcare a prevederilor legale, invocate în acest sens în cererea înaintată, potrivit acestor prevederi legislatorul a prevăzut expres rolul activ pentru cercetarea sub toate aspectele, completă și obiectivă a circumstanțelor cauzei.

Or, neexpunerea asupra unei cerințe, se egalează cu faptul că nu au fost auzite părțile. Conform practicii CtEDO, în cauza *Fomin contra Moldovei*, Curtea a statuat că, rolul unei decizii motivate este să demonstreze părților că ele au fost auzite. Mai mult, o decizie motivată oferă părților posibilitatea de a o contesta precum și posibilitatea ca decizia să fie revizuită de către o instanță de recurs. Doar prin adoptarea unei decizii motivate, poate avea loc un control public al administrației justiției (*cauza Hirvisaari vs Finlanda*, §30, hotărârea din 27.09.2001).

Mai mult, motivarea hotărârilor este o garanție pentru părți că, cererile lor au fost analizate cu atenție și oferă posibilitatea exercitării controlului judiciar. Analiza pe care instanța o face în legătură cu motivele de fapt și de drept care i-au format convingerea, în sensul unei anumite soluții trebuie să fie clară și simplă, precisă, concisă și fermă, într-un cuvânt să aibă putere de convingere. La fel de exactă trebuie să fie motivarea și în ce privește cererile pe care le-a respins. Nemotivarea hotărârii sau o motivare necorespunzătoare v-or atrage casarea ei.

Colegiul penal consideră că, argumentele invocate de participanții la proces sunt importante pentru rezultatul procesului și necesită un răspuns concret în hotărâre. Pe când abținerea instanței ierarhic inferioare de furnizarea unui răspuns explicit la un șir de argumente invocate, constituie o încălcare a art.6 alin.(1) CEDO, deoarece participanților nu le-a fost acordată posibilitatea de a ști dacă aceste argumente au fost neglijate sau respinse, și în ultimul caz, cauzele acestei respingeri.

Astfel, Colegiul penal dispune rejudecarea cauzei în aceeași instanță, într-un alt complet de judecată, ori în cazul în care instanța de recurs ar examina cauza în fond atunci ar fi fost îngăduit dreptul părților la o cale de atac.

La o nouă examinare, instanța de judecată urmează să ia în considerație cele expuse, să examineze cauza sub toate aspectele și să adopte o hotărâre legală, întemeiată și motivată.

Conducându-se de prevederile art.313, 447-449 alin.(1) pct.2) lit. c) Cod de procedură penală, Colegiul penal al Curții de Apel Chișinău, -

DECIDE:

Admite recursul petiționarului Maceret Alexei, casează încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana din 28.06.2019 și remite cauza la rejudecare în aceeași instanță, în alt complet de judecată.

Decizia este irevocabilă.

Președintele ședinței:

Judecător



A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Iurie Melinteanu, is written over the stamp area.

Iurie Melinteanu

Stelian Teleucă

Ion Bulhac